MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PORTARIA/INPI/PR Nº 28, DE 04 DE JULHO DE 2024

Torna público o Plano de Trabalho da Comissão de Ética do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – CE/INPI para o biênio 2024-2025.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso de suas atribuições previstas no Decreto nº 11.207, de 26 de setembro de 2022 e na Portaria/INPI/PR nº 09, de 06 de março de 2024, tendo em vista o contido no Processo SEI 52402.005721/2024-62,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público o Plano de Trabalho da Comissão de Ética do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – CE/INPI para o biênio 2024-2025, na forma do Anexo a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Júlio César Castelo Branco Reis Moreira
Presidente

Documento assinado eletronicamente por **JULIO CESAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA**, **Presidente**, em 05/07/2024, às 08:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1037441** e o código CRC **A3C4DC7C**.

Boletim Pessoal V do mês de Julho de 2024
Expedido em 08/07/2024

Plano de Trabalho da Comissão de Ética do INPI

Comissão de Ética Pública - CEP
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
Comissão de Ética do INPI - CEINPI

Componentes:

Membros titulares:
Raphael de Carvalho Ferreira (Presidente)
Jose Renato Carvalho Gomes
Thiago Augusto Araujo Bastos

Membros suplentes:
Bruno Emanuel Del Boca Sogdu Martins
Luciane Moreira Reis
Lucia Aparecida Mendonça

Secretário-Executivo da CEINPI: Wander Vilson Lioy Alcantelado

Contato: etica@inpi.gov.br

Rio de Janeiro - RJ
2024-2025

Plano de Trabalho da Comissão de Ética do INPI

Introdução

Mediante o disposto no parágrafo 7°, do artigo 7°, do Decreto n° 6.029, de 1° de fevereiro de 2007, e o disposto no inciso XXIV, do artigo 2°, de Resolução n° 10, de 29 de setembro de 2008, tem-se que é reponsabilidade das Comissões de Ética Setoriais a elaboração e a execução dos seus planos de trabalho para gestão da Ética nos seus Órgão/Entidades de atuação.

Assim sendo, a Comissão de Ética do Instituto Nacional da Propriedade Indústria – CEINPI apresenta, respeitosamente, ao Excelentíssimo Presidente do INPI, Senhor Julio César Castelo Branco Reis Moreira, o presente documento contendo o Plano de Trabalho da Comissão de Ética com execução prevista para o biênio 2024-2025.

Evidencia-se, tempestivamente, que a atual estrutura da Comissão de Ética do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – CEINPI encontra-se em um intenso processo de reorganização e direcionamento de trabalhos, por ora, represados, tendo em vista o lapso temporal entre a estrutura anterior e a atual, o qual foi vivenciado entre o período de 07/12/2023 a 03/04/2024, tendo em vista o término do mandato e/ou a renúncia de determinados membros/participantes anteriores.

Isto posto, esclarece-se que a atual estrutura do colegiado da Comissão de Ética do INPI foi devidamente composta e formalizada mediante a publicação no Boletim de Pessoal nº. III, de 04 abril de 2024, PORTARIA DE PESSOAL/INPI/PR Nº 56, DE 02 DE ABRIL DE 2024, tendo a referida portaria sofrido um processo de republicação concretizado no Boletim de Pessoal nº. II, de 03 de maio de 2024, a qual foi motivada por "erro material".

Objetivo

O objetivo principal do plano de trabalho da CEINPI para o biênio 2024/2025 é, portanto, solidificar as bases para a efetiva atuação da Comissão e a consolidação de uma cultura ética no Instituto, de modo que a comissão cumpra com as suas competências legais previstas na PORTARIA/INPI/PR Nº 39, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 (Regimento Interno da Comissão de Ética do INPI em vigor).

O presente documento foi, então, concebido em observância aos preceitos estabelecidos no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal aprovado pelo Decreto n° 1.171/1994; à instituição do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, conforme Decreto nº 6.029/2007; às normas de funcionamento e de rito processual estabelecidas pela Comissão de Ética Pública na Resolução nº 10/2008; ao Código de Ética e Conduta Profissional do INPI aprovado pela Portaria INPI n° 279/2020; e ao Regimento Interno da Comissão de Ética do INPI conforme PORTARIA/INPI/PR Nº 39, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.

Assim sendo, o presente Plano de trabalho visa propor ações norteadoras para a atuação da Comissão de Ética do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, visando o cumprimento de suas competências legais, bem como a busca pelo aperfeiçoamento dos

padrões éticos, conforme disposto nas legislações correlatas e ainda em atendimento à construção de valores institucionais presentes no Planejamento Estratégico do INPI.

Para alcançar tal objetivo serão necessárias ações planejadas e bem estruturadas, com base nas atribuições e orientações técnicas exaradas pela CEP – Comissão de Ética Pública, a fim de otimizar e conferir maior eficácia ao desenvolvimento das ações almejadas.

Competências previstas para a Comissão de Ética do INPI

Conforme o art. 2° Regimento Interno da Comissão de Ética do INPI, destacam-se as seguintes competências:

1) Promover a adoção e a aplicação das normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e do Código de Ética e Conduta Profissional do INPI, devendo:
   a) submeter à Comissão de Ética Pública - CEP - propostas de aperfeiçoamento do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal;
   b) apurar, de ofício ou mediante denúncia, fato ou conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes;
   c) promover, executar, recomendar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre valores, princípios e normas de ética.
2) Subsidiar o Presidente do INPI e os demais servidores com informações relativas às normas éticas com a finalidade de sanar dúvidas, quando solicitado.
3) Orientar os servidores sobre a conduta ética, inclusive no relacionamento com o cidadão e no resguardo do patrimônio público.
4) Dirimir dúvidas a respeito da interpretação das normas de conduta ética e deliberar sobre os casos omissos, observando as normas e orientações da CEP.
5) Responder às consultas que lhes forem dirigidas;
6) Representar o INPI na Rede de Ética do Poder Executivo;
7) Dar ampla divulgação ao regramento ético;
8) aplicar ao servidor penalidade de censura ética e encaminhar cópia do ato à Coordenação Geral de Recursos Humanos (CGRH), podendo também:
   a) recomendar ao Presidente do INPI a exoneração ou a dispensa de ocupante de cargo ou função de confiança;
   b) recomendar ao Presidente do INPI o retorno do servidor ao órgão ou entidade de origem;
   c) recomendar ao Presidente do INPI a remessa de expediente ao setor competente para exame de eventuais transgressões de naturezas diversas;
   d) adotar outras medidas para evitar ou sanar desvios éticos, lavrando, se for o caso, o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional – ACPP.

Tais atribuições, em consonância com a Resolução nº 10 de 2008, expedida pela Comissão de Ética Pública - CEP, órgão central do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, atendem as cinco macro funções técnicas da comissão de ética, dadas por:

- **Educativa**: promover a educação ética, dando ampla divulgação ao regramento ético;
- **Consultiva**: responder a consultas que lhe forem dirigidas;
- **Preventiva**: orientar e aconselhar sobre a conduta ética do servidor público;
- **Conciliadora**: propor a realização de acordos de conduta pessoal e profissional; e
- **Repressiva**: apurar conduta em desacordo com as normas éticas e, se necessário, aplicar a penalidade de censura ética ao servido.

Justificativa

A elaboração do presente Plano de Trabalho visa informar os trabalhos a serem desenvolvidos pela CEINPI no biênio 2024/2025, objetivando, principalmente, a consolidação da Comissão como unidade atuante do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, bem como contribuir para o fortalecimento do compromisso da INPI com a dimensão ética.

Avaliação da Gestão da Ética no INPI

Ressalta-se que a inexistência de sala própria, devidamente mobiliada, e a não inserção, até a presente data, da CEINPI e da secretaria-executiva na estrutura regimental do INPI, são elementos que, indubitavelmente, dificultam o efetivo e devido funcionamento da comissão.

Relativo à disponibilização de uma sala mobiliada para a CEINPI nas dependências da sede do INPI, orientamos e, subsequentemente, reforçamos que a CEINPI, no desempenho das suas responsabilidades, deve sempre resguardar o caráter reservado dos seus trabalhos e a utilização de qualquer sala disponível no Instituto é temerária, ao passo que poderia desestimular uma denúncia ou representação. Portanto, essa questão, em específico, gera notáveis obstáculos para o cumprimento das competências atribuídas aos colegiado da Comissão de Ética Setorial do INPI previstas no Regimento Interno da comissão.

Ademais, a ausência de dotação orçamentária específica é obstáculo para:

I. Capacitação dos membros;
II. Criação de políticas que visem capacitar os servidores do INPI no que tange a importância do elemento ético na conduta e na realização das atividades inerentes ao cargo ocupado pelo servidor e demais agentes públicos em exercício no Instituto; e
III. Efetiva e adequada representação do INPI na Rede de Ética do Poder Executivo Federal, especificamente no que se refere ao evento intitulado "Conexão-Ética", o qual é promovido anualmente pela Comissão de Ética Pública.

Isto posto, o atual colegiado expressa apoio aos pleitos manifestados por meio do Ofício*5 (0832717) no processo INPI nº. 52402.006321/2023-93.

Missão da Comissão de Ética do INPI

Disseminar os conceitos relacionados à Ética com vistas à consolidação do comprometimento de uma conduta ética por parte dos agentes públicos lotados no INPI.

Visão da Comissão de Ética do INPI

Ser reconhecida como referência em assuntos éticos por todos os agentes públicos lotados no INPI

Plano de Trabalho/Ações de Gestão da Ética no INPI - Biênio 2024/2025

O documento foi, então, elaborado e devidamente deliberado em assembleia considerando as seguintes ações norteadoras a serem implementadas:

- Gestão e funcionamento da Comissão de Ética do INPI; e
- Promoção e fortalecimento da educação Ética no INPI.

Ações e Atividades do Plano de Trabalho de Gestão da Ética 2024/2025

Ação 1 - Gestão e funcionamento da Comissão de Ética do INPI

Objetivo: A Comissão de Ética do INPI procura, por meio desta ação, estruturar o seu funcionamento e obter recursos necessários ao adequado cumprimento de suas atribuições, ficando, assim, em conformidade com as determinações do Decreto nº 6.029, de 02 de fevereiro de 2007 e com a Resolução nº 10, de outubro de 2008.

Atividades:

- Cadastrar a atual composição da Comissão de Ética do INPI junto à Comissão de Ética Pública do Governo Federal – **Prazo**: Atividade com acompanhamento contínuo mediante novas indicações/reconduções de integrantes para a Comissão – **Responsável**: Presidente da CEINPI;
- Desenvolver o espaço virtual da comissão de Ética no sítio eletrônico do INPI (Intranet e site) - **Prazo**: Atividade com acompanhamento contínuo – **Responsável**: Presidente da CEINPI;
- Garantir um canal de acesso à Comissão por qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe, atendendo, assim, a determinação do art. 11, do Decreto 6.029, de 02 de fevereiro de 2007 - **Prazo**: Atividade com acompanhamento contínuo - **Responsáveis**: Presidente e secretário-executivo da CEINPI;
- Analisar e responder as consultas endereçadas à CEINPI – **Prazo:** Atividade contínua e desenvolvida sob demanda - **Responsável**: Membros titulares ou em titularidade da CEINPI;

- Apurar as denúncias e representações recebidas/enviadas à CEINPI – **Prazo:** Atividade contínua e desenvolvida sob demanda - **Responsáveis**: Membros titulares ou em titularidade da CEINPI;
- Mapear os riscos éticos no âmbito do INPI – **Prazo:** 30/05/2025 - **Responsáveis**: Presidente e secretário-executivo da CEINPI mediante 'de acordo' do Colegiado;
- Rever o Regimento Interno da Comissão de Ética do INPI – **Prazo:** 31/10/2025 - **Responsável**: Presidente da CEINPI mediante 'de acordo' do Colegiado; e
- Representar o INPI na Rede de Ética do Poder Executivo INPI – **Prazo:** Atividade contínua e dependente de convocação/convite - **Responsável**: Presidente da CEINPI ou representante designado.

Ação 2 – Promoção e fortalecimento da Educação Ética no INPI

Objetivo: A presente ação pretende dar ampla divulgação ao regramento ético, aos temas e notícias afetos à ética pública e às ações da Comissão de Ética do INPI, em respeito ao art 2º, incisos XXI e XXII, da Resolução CEP nº 10, de 10 de outubro de 2008, cumprindo, assim, a sua principal função: promover a educação ética.

Atividades:
- Divulgar internamente os boletins de ética pública – **Prazo:** Atividade contínua (mensal) - **Responsável**: Presidente da CEINPI;
- Dar ampla divulgação ao Regramento Ético do INPI junto aos servidores e colaboradores – **Prazo:** Atividade contínua - **Responsáveis**: Integrantes da CEINPI;
- Proporcionar um plano de comunicação e informação, conforme regramento ético, via correio eletrônico e página específica na intranet e internet – **Prazo:** 30/06/2025 - **Responsáveis**: Integrantes da CEINPI;
- Elaborar e propor um "Programa de Salvaguarda Ética" no INPI contendo campanhas educativas e ações de capacitação interna – **Prazo:** 30/06/2025 - **Responsáveis**: Integrantes da CEINPI;
- Atualizar periodicamente a página da CEINPI disponível na internet e intranet – **Prazo:** Atividade com monitoramento contínuo - **Responsável**: Presidente da CEINPI; e
- Favorecer a capacitação dos membros da CEINPI (cursos/eventos/palestras) a fim de torná-los entes e elos atuantes da Comissão de Ética do INPI junto à esta Autarquia – **Prazo:** Atividade de desenvolvimento contínuo - **Responsável**: Integrantes da CEINPI.

Raphael de Carvalho Ferreira
Presidente da CEINPI

Wander Vilson Lioy Alcantelado
Secretário-executivo da CEINPI